

1002583-41.2022.8.26.0269

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Roberto Brandão Galvão Filho

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... a desclassificação do crime de trafico de drogas para o delito de porte de droga para consumo pessoal e a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal desta Comarca, sem a expedição do competente alvará de soltura, conforme se observa às fls.77/78.

O alvará de soltura do requerente foi expedido somente em 17 de novembro de 2021, pela Vara do Juizado Especial Criminal da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Carlos Cardoso, sn, Itapetininga-SP - cep 18213-540

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1002583-41.2022.8.26.0269 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002583-41.2022.8.26.0269

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Carlos Daniel Miranda de Moraes

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberto Brandão Galvão Filho

VISTOS,

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

A presente ação de danos morais é procedente.

O entendimento desposado pela requerida de que o Judiciário não cometeu qualquer irregularidade na manutenção da prisão da parte requerente por 08 (oito) dias, não merece prosperar.

A assertiva de que não houve erro judiciário na manutenção da prisão da parte requerente por oito dias não encontra respaldo nas provas coligidas aos autos.

Com efeito, o Habeas Corpus juntado às fls.72/76 declara a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, na Ação Penal n. 1500476-65.2021.8.26.0571 e, houve a desclassificação do crime de trafico de drogas para o delito de porte de droga para consumo pessoal e a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal

desta Comarca, sem a expedição do competente alvará de soltura, conforme se observa às fls.77/78.

O alvará de soltura do requerente foi expedido somente em 17 de novembro de 2021, pela Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Itapetininga e cumprido no dia 18 de novembro de 2021 (fls.84/86).

Como bem anotado em réplica, a manutenção da prisão do requerente por oito dias foi indevida, uma vez que deveria ter sido expedido alvará de soltura no momento da desclassificação do delito.

Desta forma, a tese sustentada em contestação de que inexistente responsabilidade do Estado, não deve prevalecer, pois conforme já mencionado foi mantida a custódia indevida do autor por oito dias.

Devidamente comprovada a responsabilidade do Estado passo a análise do pedido de dano moral suportado pelo requerente, o qual deve ser reconhecido, pois presentes os requisitos legais.

A irregularidade de conduta imputada à requerida restou devidamente comprovada nos autos, sendo certo que o autor foi preso e, permaneceu recolhido em estabelecimento prisional por oito dias de forma irregular.

O dano suportado pelo requerente é indubitável, eis que o autor permaneceu afastado do convívio social, sofrendo dissabores e constrangimentos no sistema prisional.

Insta ressaltar também que, o autor ficou afastado das atividades laborativas e, privado do contato com familiares.

O nexo de causalidade se mostra presente, pois o dano moral experimentado pelo autor decorre da manutenção da prisão indevida.

Desta forma fixo o valor da indenização por danos morais na importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando o tempo em que o autor permaneceu indevidamente custodiado e a privação do convívio social.

Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil julgo procedente a presente ação de reparação de danos morais, para condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização ao autor, pelos danos morais sofridos no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizada monetariamente e acrescidos de juros de mora, conforme Tema 810 do STF.

Isento a requerida do pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

P.I.

Itapetininga, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA